

충남대학교병원

개선 요구

제 목 △△△△관리규정 의료법과 불일치 운영

관련부서 진료처 △△△△팀

내 용

△△△△팀은 △△△△의 작성, 보관, 보존, 접근권한 및 보안 관리와 기타 △△△△관리를 위해 「△△△△관리규정」을 제정하여 운영하고 있다.

「의료법」 제21조 제2항에 따르면 ‘의료인, 의료기관장 및 의료기관 종사자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 대한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 된다’고 되어있다.

따라서 △△△△ 사본 발급은 환자 이외의 다른 사람에게는 환자기록의 열람·사본발급을 하지 않는 것을 원칙으로 정하여야 한다.

그런데 「같은 규정」 제18조 제1항에는 ‘△△△△ 사본발급은 환자가 아닌 다른 사람에게 열람하게하거나 그 사본을 발급할 수 있다’고 되어있어 【표】와 같이 위 법조항의 취지와 맞지 않게 규정을 운영하고 있다.

【표】 △△△△관리규정과 의료법 상이 내역

△△△△관리규정	의료법	비고
제18조(△△△△의 사본발급) ① △△△△은 의료법 제21조 제2항의 규정에 의하여 그 기록을 환자가 아닌 다른 사람에게 열람하게 하거나 그 사본을 발급할 수 있다.	제21조(기록 열람 등) ② 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니된다.	

조치할 사항 충남대학교병원장은 환자 △△△△ 열람·사본발급의 근거법령과 맞지 않는 「△△△△관리규정」을 정비하여 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (개선)